



Městský úřad Kadaň

Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

Váš dopis zn.: e-mail:
Ze dne: 18. 2. 2020
Spis. č.: ŽP/64/2020/Fi
Č.j.: MUKK/39532/2020
Vyřizuje: Dana Fialová
E-mail: dana.fialova@mesto-kadan.cz
Tel.: 474319557
Spis.zn.: 84.1; Skart.zn.: S/5
Datum: 2. 10. 2020

Ing. Jana Hladová

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SPkI“), rozhodl v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, o žádosti žadatele Ing. Jany Hladové,

ve věci žádosti o poskytnutí informace doručené dne 19. 2. 2020 pod č.j.: MUKK/8237/2020, která se týká subjektu Skládky Tušimice a.s., konkrétně poskytnutí „Hlášení o produkci a nakládání s odpady za roky 2016, 2017, 2018 a 2019“ a dále poskytnutí protokolu a všech podkladů, na základě kterých byla tomuto zařízení vyplacena částka ve 2.377.790,20 Kč v rámci „Smlouvy o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů na činnost z prostředků obce – účelová dotace“ schválené zastupitelstvem dne 13. 12. 2018, kde na základě ujednání z čl. IV. odst. 4.5. měl příjemce poskytnout poskytovateli podklady pro kontrolu plnění smlouvy a následně měl být zpracován a podepsán protokol.

V souladu s § 9 odst. 1 zákon o SPkI a dle § 39 odst. 13 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

rozhodl takto:

podle ust. § 15 odst. 1 zákona o SPkI se žádost o poskytnutí informace

částečně odmítá:

neposkytnutí údajů o partnerech z „Hlášení o produkci a nakládání s odpady za roky 2016, 2017, 2018 a 2019“ za subjekt Skládky Tušimice a.s.

Odůvodnění:

Městský úřad Kadaň, místně a věcně příslušný orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství podle § 71 písm. k) zákona o odpadech, obdržel dne 18. 2. 2020 formou e-mailu _____ od Ing. Jany Hladové, zastupitelky města, (dále jen „žadatelka“) žádost v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. a zákonem č. 185/2001 Sb. Žádost se týkala subjektu Skládky Tušimice a.s., konkrétně poskytnutí „Hlášení o produkci a nakládání s odpady za roky 2016, 2017, 2018 a 2019“ a dále poskytnutí protokolu a všech podkladů, na základě kterých byla tomuto zařízení vyplacena částka ve 2.377.790,20 Kč v rámci „Smlouvy o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů na činnost z prostředků obce – účelová dotace“ schválené zastupitelstvem dne 13. 12. 2018. Na základě ujednání z čl. IV. odst. 4.5. měl příjemce poskytnout poskytovateli podklady pro kontrolu plnění smlouvy a následně měl být zpracován a podepsán protokol. Uvedená žádost byla následně zaevidovaná na podatelně MěÚ Kadaň dne 19. 2. 2020 pod č.j.: MUKK/8237/2020.

Žádost byla dne 13. 3. 2020 vyřízena sdělením zaslaným na e-mail _____, ve kterém bylo uvedeno, že dle ust. § 39 odst. 13 zákona o odpadech požadované údaje „Hlášení o produkci a nakládání s odpady za roky 2016, 2017, 2018 a 2019“ nelze poskytnout a protokoly a podklady k vyplacení finanční částky dle Smlouvy o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů na činnost z prostředků obce – účelová dotace schválené ZM dne 13. 12. 2018 není na odboru ŽP MěÚ Kadaň k dispozici.

Na postup vyřízení žádosti byla na Krajský úřad Ústeckého kraje zaslaná žadatelkou stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace dle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím. Stížnost byla dopisem ze dne 6. 4. 2020 KÚ Ústeckého kraje předána k dalšímu vyřízení městu Kadaň. MěÚ Kadaň, odbor ŽP, jako povinný subjekt (dále jen „povinný subjekt“) částečně žádosti vyhověl a poskytl informace týkající se „Smlouvy o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů na činnost z prostředků obce – účelová dotace“ schváleném zastupitelstvem dne 13.12.2018, včetně kopie faktury a protokolu, který byl k uvedené smlouvě zpracován. Zároveň ale povinný subjekt vydal dne 9. 4. 2020 pod č.j.: MUKK/14922/2020 rozhodnutí, kterým částečně odmítl poskytnout požadované údaje, a to „Hlášení o produkci a nakládání s odpady za roky 2016, 2017, 2018 a 2019“ za subjekt Skládky Tušimice a.s.

Toto rozhodnutí bylo napadeno odvoláním, na jehož základě bylo napadené rozhodnutí zrušeno a podle § 90 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, věc vrácena povinnému subjektu k novému projednání, a to konkrétně rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 11. 5. 2020, č.j.: KUUK/077996/2020 (dále jen „odvolací rozhodnutí“).

Na základě odvolacího rozhodnutí povinný subjekt opětovně posoudil žádost o poskytnutí informace a vydal dne 25. 5. 2020 pod č.j.: MUKK/20215/2020 rozhodnutí, kterým částečně odmítl poskytnout požadované údaje, a to „Hlášení o produkci a nakládání s odpady za roky 2016, 2017, 2018 a 2019“ za subjekt Skládky Tušimice a.s. Proti tomuto rozhodnutí podala žadatelka „Odvolání proti rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti o informace“ ze dne 8. 6. 2020, která byla téhož dne elektronicky doručena do datové schránky povinného subjektu. V odvolání žadatelka navrhuje, aby odvolací orgán napadené rozhodnutí zrušil jako nezákonné a věc vrátil povinnému subjektu k dalšímu řízení nebo nařídil přímé sdělení informací na základě § 16 odst. 4 zákona o SPkI.

Odvolání včetně celého spisu vedeného pod č. ŽP/64/2020/Fi bylo dopisem ze dne 17. 6. 2020 pod č.j.: MUKK/22610/2020 postoupeno k rozhodnutí odvolacímu orgánu Krajskému úřadu Ústeckého kraje.

Napadené rozhodnutí bylo podle § 90 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zrušeno rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 21. 9. 2020 pod č.j.: KUUK/144086/2020/LP (dále jen „odvolací rozhodnutí“) a věc vrácena povinnému subjektu k novému projednání z důvodu, že povinný subjekt ve výroku rozhodnutí neuvedl zákonné ustanovení, o něž odmítnutí části žádosti opírá, ani neuvedl, v jaké části žádost odmítá, tedy napadené rozhodnutí je z uvedeného důvodu v rozporu se správním řádem. Povinný subjekt tak vydal dne 2. 10. 2020 pod č.j.: MUKK/39532/2020 toto rozhodnutí, kterým opět částečně odmítl poskytnout požadované údaje, a to údaje o jednotlivých partnerech uvedených v „Hlášení o produkci a nakládání s odpady za roky 2016, 2017, 2018 a 2019“ za subjekt Skládku Tušimice a.s., jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, a to z následujících důvodů:

1) Svoji žádostí chce mít žadatelka k dispozici „Hlášení o produkci a nakládání s odpady“ (dále jen „HPNO“) za roky 2016 až 2019 za subjekt Skládku Tušimice a.s.. Náležitosti HPNO jsou uvedeny v Příloze č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Náležitostí HPNO je i identifikace partnera (původce). Tento údaj ovšem není možné poskytnout, jak je uvedeno i v odvolacím rozhodnutí, že podle § 39 odst. 13 zákona o odpadech se informace o jednotlivých osobách zaslané podle odstavců 2, 4, 5 a 8 poskytují pouze orgánům veřejné správy a pro potřeby řešení mimořádných událostí podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů; zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně; zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů, vše ve znění pozdějších předpisů). Tyto údaje tedy povinný subjekt neposkytl oprávněně.

2) Pokud jde o posouzení žádosti zastupitele obce o přístup k informacím, mají se při posouzení této žádosti použít procesní i hmotněprávní ustanovení zákona o SPkI. Tato aplikace vyplývá z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11.4.2018, č.j. 4 As 7/2018-48, kde se uvádí: *Nejvyšší správní soud se zabýval vztahem práva zastupitelů na informace podle zákona o obcích a práva na informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím v rozsudku ze dne 19. 2. 2013, č. j. 8 Aps 5/2012 - 47, č. 2844/2013 Sb. NSS. V tomto rozsudku NSS sice obecně připustil aplikovatelnost procesní úpravy v zákoně o svobodném přístupu k informacím na žádosti zastupitelů o informace dle § 82 písm. c) zákona o obcích. Zároveň však uvedl, že se to vztahuje na informace, které by byl povinný subjekt povinen poskytnout i podle zákona o svobodném přístupu k informacím. V bodě 19 citovaného rozsudku se k tomu uvádí: „Podmnožiny informací, které povinný subjekt poskytuje podle informačního zákona a podle jiného zákona (ať už atomového zákona jako ve věci čj. 2 Ans 7/2010 - 175 nebo zákona o obcích jako v nyní posuzované věci), se do určité míry překrývají. Jejich podřazení různým procesním režimům by povinným subjektům umožnilo, aby u informací nacházejících se v průniku těchto dvou podmnožin arbitrárně určovaly, v jakém procesním režimu budou žádost o informace vyřizovat“. Nejvyšší správní soud dále v tomto rozsudku výslovně aplikoval nejen procesní úpravu obsaženou v zákoně o svobodném přístupu k informacím, ale i tam stanovené hmotněprávní předpisy: poskytování základních osobních údajů o příjemcích veřejných prostředků dle § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím (srov. bod 34) nebo vymezení povinných subjektů v § 2 zákona o svobodném přístupu k informacím (bod 21 a násl.). Pro nyní rozhodovanou věc z toho vyplývá, že žaloba proti rozhodnutí žalovaného, vydanému dle § 15 odst. 1 zákona o*

svobodném přístupu k informacím, může být úspěšná pouze, byl-li by žalovaný povinen požadovanou informaci poskytnout podle příslušných ustanovení zákona o svobodném přístupu k informacím, bez ohledu na to, že stěžovatel je zastupitel a své právo na poskytnutí požadovaných informací dovozuje z § 82 písm. c) zákona o obcích.

Z citovaného rozsudku Nejvyššího správního soudu jednoznačně vyplývá, že i na žádost zastupitele obce je v plném rozsahu nezbytné aplikovat příslušná ustanovení zákona o SPkI a zabývat se tím, zda veškeré požadované údaje a informace mohou být podle zákona o SPkI poskytnuty či zda poskytnuty být nemají. Povinný subjekt se tedy zabýval tím, zda lze veškeré údaje uvedené v HPNO za roky 2016 až 2019 podle zákona o SPkI poskytnout či nikoliv.

3) Jak je výše uvedeno, údaje o původcích odpadů (partnerech) nelze podle § 39 odst. 13 zákona o odpadech poskytnout.

4) Dále nelze poskytnout údaje z Listu č. 4 HPNO, který předkládají provozovatelé skládek spolu s HPNO a který obsahuje: „Údaje o finanční rezervě, volné kapacitě skládky, kopie výpisu z bankovního účtu s finanční rezervou, údaje o množství uložených odpadů, množství zpoplatněných odpadů, předepsaných a uhrazených poplatcích, a to jak pro základní složku poplatku, tak i pro rizikovou složku poplatku“. Tyto údaje byly vyhodnoceny mimo jiné i na základě sdělení obchodní společnosti Skládky Tušimice a.s. jako obchodní tajemství subjektu Skládky Tušimice a.s., a proto tyto informace nesmí být poskytnuty podle § 9 zákona o SPkI, tedy i dle § 9 odst. 2 SPkI vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství.

K výše zmíněnému závěru povinný subjekt dospěl z těchto důvodů:

- Podle § 9 odst. 1 zákona o SPkI platí, že *pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím, povinný subjekt ji neposkytne*. Co se rozumí obchodním tajemstvím je vymezeno v § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, takto: „*Obchodní tajemství tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení*“.

- Povinný subjekt se dotazoval obchodní společnosti Skládky Tušimice a.s., které informace z HPNO považuje za své obchodní tajemství. Na dotaz bylo odpovězeno, že se jedná o všechny informace uvedené v Listu č. 4 HPNO s tím, že tyto informace Skládky Tušimice a.s. chrání, přístup k těmto informacím mají pouze vybrané osoby zaměstnanců s tím, že práce s těmito informacemi je monitorována. Zároveň společnost sdělila, že tyto informace nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné.

- Povinný subjekt má za to, že jaké jsou volné kapacity skládky, jaký je stav finanční rezervy a výpis z bankovního účtu jsou informace, které souvisí s jejím provozem a přímo souvisí a navazují na provoz celé obchodní společnosti Skládky Tušimice a.s.

Jak je dále v odpovědi obchodní společnosti Skládky Tušimice a.s. uvedeno, jedná se o informace konkurenčně významné – v rámci konkurenčního boje jsou totiž proti společnosti Skládky Tušimice a.s. snadno použitelné. Pokud by její konkurenti znali volnou kapacitu skládky stav finanční rezervy či dokonce stav bankovního účtu (který je navíc kryt i bankovním tajemstvím), mohli by takové informace zneužít v konkurenčním boji. Mohli by tak svoji obchodní taktiku získávání zákazníků a také cenovou nabídku zákazníkům přizpůsobit na

základě získaných informací. Veškeré tyto informace společnost Skládky Tušimice a.s. chrání, aby nebyly běžně dostupné, jak dále vyplývá z jejího sdělení. Tedy povinný subjekt si vyhodnotil, že všechny tyto informace jsou obchodním tajemstvím společnosti Skládky Tušimice a.s. a podléhají tak režimu § 9 zákona o SPkI.

- Povinný subjekt si tedy vyhodnotil, že i údaje o množství uložených odpadů, množství zpoplatněných odpadů, předepsaných a uhrazených poplatcích, jak pro základní složku poplatku, tak i pro rizikovou složku poplatku, jsou skutečnostmi souvisejícími přímo s provozem subjektu Skládky Tušimice a.s. a jedná se o informace konkurenčně významné a běžně nedostupné. Pokud by konkurent Skládky Tušimice a.s. měl informace o tom, jaké množství odpadu bylo uloženo na zařízení a jaké objemy uložení odpadu provozovatel zařízení Skládky Tušimice a.s. nabízí, může získané informace využít v boji o zákazníka. Stejně tak je možné z celkového množství odpadu uloženého na skládku zjistit náklady na 1 m³ uloženého odpadu. Následně lze při obecné znalosti podnikání v oblasti odpadového hospodářství určit nákladovou cenu za příslušný způsob nakládání s konkrétním druhem odpadu. Přitom po zjištění nákladové ceny je možné stanovit minimální nabídkovou cenu pro zákazníky Skládky Tušimice a.s. a tuto opět využít v konkurenčním boji o zákazníky na trhu. Konkurent by pak mohl nabízet výhodnější cenu než Skládky Tušimice a.s., u které by si mohl dopočíst její nákladové ceny a z veřejného zdroje obvyklé míry zisku (údaje výkazu zisku a ztráty a rozvahy, oboje v plném znění, vedené ve Sbírka listin příslušného rejstříkové soudu). Tímto by konkurent získal prodejní cenu jako hlavní ekonomický nástroj za předmět podnikání Skládky Tušimice a.s.. V rámci výkladu pojmu obchodního tajemství je přitom již ustálené, že do tohoto spadá i cenová politika – tedy informace o cenách. Informace o zaplacených a vyměřených poplatcích jsou pak informací, která je obsažena v cenové politice Skládky Tušimice a.s. a takové informace její konkurence může v konkurenčním boji o získání zákazníků zneužít. Veškeré tyto informace obchodní společnost Skládky Tušimice a.s. chrání, aby nebyly běžně dostupné, jak vyplývá z jejího sdělení. Tedy povinný subjekt si vyhodnotil, že všechny tyto informace jsou obchodním tajemstvím společnosti Skládky Tušimice a.s. a podléhají tak režimu § 9 zákona o SPkI.

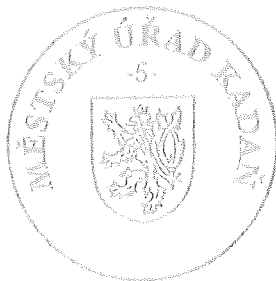
Z výše uvedených důvodů nelze poskytnout všechny údaje, které obsahuje HPNO provozovatele zařízení obchodní firmy Skládky Tušimice a.s., když část informací tam uvedených je chráněno obchodním tajemstvím a část informací nelze poskytnout s odkazem na § 39 odst. 13 zákona o odpadech.

Rozhodnutím ze dne 25. 5. 2020 pod č.j.: MUKK/20215/2020 byly z HPNO formou přílohy poskytnuty ty informace za subjekt Skládky Tušimice a.s., které se týkají údajů jako jsou **katalogová čísla odpadů, kategorie odpadů, názvy druhu odpadů a způsobu nakládání s odpady**. Ve zbývajícím rozsahu došlo k odmítnutí poskytnutí informací z HPNO.

Dle shora uvedených důvodů Městský úřad Kadaň rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 16, § 20 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím ve spojení s ustanovením § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) podat do 15 dnů od jeho oznámení odvolání ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje prostřednictvím Městského úřadu Kadaň. Lhůta k odvolání se počítá ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí. Včas podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu, odkladný účinek.


Ing. Jiří Frajt

vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:
Ing. Jana Hladová,

Městský úřad Kadaň

Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

Váš dopis zn.: e-mail:
Ze dne: 18. 2. 2020
Spis. č.: ŽP/64/2020/Fi
Č.j.: MUKK/20215/2020
Vyřizuje: Dana Fialová
E-mail: dana.fialova@mesto-kadan.cz
Tel.: 474319557
Spis.zn.: 84.1; Skart.zn.: S/5
Datum: 25. 5. 2020

Ing. Jana Hladová

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o SPkI“), rozhodl v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, o žádosti žadatele Ing. Jany Hladové, ve věci žádosti o poskytnutí informace doručené dne 19. 2. 2020 pod č.j.: MUKK/8237/2020

takto:

Podle ust. § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím se žádost o poskytnutí informace

částečně odmítá.

Odůvodnění:

Městský úřad Kadaň, místně a věcně příslušný orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství podle § 71 písm. k) zákona o odpadech, obdržel dne 18. 2. 2020 formou e-mailu od Ing. Jany Hladové, zastupitelky města, (dále jen „žadatelka“) žádost v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. a zákonem č. 185/2001 Sb. Žádost se týkala subjektu Skládky Tušimice a.s., konkrétně poskytnutí „Hlášení o produkci a nakládání s odpady za roky 2016, 2017, 2018 a 2019“ a dále poskytnutí protokolu a všech podkladů, na základě kterých byla tomuto zařízení vyplacena částka ve 2.377.790,20 Kč v rámci „Smlouvy o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů na činnost z prostředků obce – účelová dotace“ schválené zastupitelstvem dne 13. 12. 2018. Na základě ujednání z čl. IV. odst. 4.5. měl příjemce poskytnout poskytovateli podklady pro kontrolu plnění smlouvy a následně měl být zpracován a podepsán protokol. Uvedená žádost byla následně zaevidovaná na podatelně MěÚ Kadaň dne 19. 2. 2020 pod č.j.: MUKK/8237/2020.

Žádost byla dne 13. 3. 2020 vyřízena sdělením zaslaným na e-mail jhladova2@gmail.com, ve kterém bylo uvedeno, že dle ust. § 39 odst. 13 zákona o odpadech požadované údaje „Hlášení o produkci a nakládání s odpady za roky 2016, 2017, 2018 a 2019“ nelze poskytnout a protokoly a podklady k vyplacení finanční částky dle Smlouvy o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů na činnost z prostředků obce – účelová dotace schválené ZM dne 13. 12. 2018 není na odboru ŽP MěÚ Kadaň k dispozici.

Na postup vyřízení žádosti byla na Krajský úřad Ústeckého kraje zaslaná žadatelkou stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace dle § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím. Stížnost byla dopisem ze dne 6. 4. 2020 KÚ Ústeckého kraje předána k dalšímu vyřízení městu Kadaň. MěÚ Kadaň, odbor ŽP, jako povinný subjekt (dále jen „povinný subjekt“) částečně žádosti vyhověl a poskytl informace týkající se „Smlouvy o poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů na činnost z prostředků obce – účelová dotace“ schváleném zastupitelstvem dne 13.12.2018, včetně kopie faktury a protokolu, který byl k uvedené smlouvě zpracován. Zároveň ale povinný subjekt vydal dne 9. 4. 2020 pod č.j.: MUKK/14922/2020 rozhodnutí, kterým částečně odmítl poskytnout požadované údaje, a to „Hlášení o produkci a nakládání s odpady za roky 2016, 2017, 2018 a 2019“ za subjekt Skládka Tušimice a.s.

Toto rozhodnutí bylo napadeno odvoláním, na jehož základě bylo napadené rozhodnutí zrušeno a podle § 90 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, věc vrácena povinnému subjektu k novému projednání, a to konkrétně rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 11. 5. 2020, č.j.: KUUK/077996/2020 (dále jen „odvolací rozhodnutí“). Na základě odvolacího rozhodnutí povinný subjekt opětovně posoudil žádost o poskytnutí informace a rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, a to z následujících důvodů:

1) Svojí žádostí chce mít žadatelka k dispozici „Hlášení o produkci a nakládání s odpady“ (dále jen „HPNO“) za roky 2016 až 2019 za subjekt Skládka Tušimice a.s.. Náležitosti HPNO jsou uvedeny v Příloze č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Náležitostí HPNO je i identifikace partnera (původce). Tento údaj ovšem není možné poskytnout, jak je uvedeno i v odvolacím rozhodnutí, že podle § 39 odst. 13 zákona o odpadech se informace o jednotlivých osobách zaslané podle odstavců 2, 4, 5 a 8 poskytují pouze orgánům veřejné správy a pro potřeby řešení mimořádných událostí podle zvláštních právních předpisů. Tyto údaje tedy povinný subjekt neposkytl oprávněně.

2) Pokud jde o posouzení žádosti zastupitele obce o přístup k informacím, mají se při posouzení této žádosti použít procesní i hmotněprávní ustanovení zákona o SPkI. Tato aplikace vyplývá z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11.4.2018, č.j. 4 As 7/2018-48, kde se uvádí: *Nejvyšší správní soud se zabýval vztahem práva zastupitelů na informace podle zákona o obcích a práva na informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím v rozsudku ze dne 19. 2. 2013, č. j. 8 Aps 5/2012 - 47, č. 2844/2013 Sb. NSS. V tomto rozsudku NSS sice obecně připustil aplikovatelnost procesní úpravy v zákoně o svobodném přístupu k informacím na žádosti zastupitelů o informace dle § 82 písm. c) zákona o obcích. Zároveň však uvedl, že se to vztahuje na informace, které by byl povinný subjekt povinen poskytnout i podle zákona o svobodném přístupu k informacím. V bodě 19 citovaného rozsudku se k tomu uvádí: „Podmnožiny informací, které povinný subjekt poskytuje podle informačního zákona a podle jiného zákona (ať už atomového zákona jako ve věci č.j. 2 As 7/2010 - 175 nebo zákona o obcích jako v nyní posuzované věci), se do určité míry překrývají. Jejich podřazení různým procesním režimům by povinným subjektům umožnilo, aby u informací nacházejících se v průniku těchto dvou podmnožin arbitrárně určovaly, v jakém procesním režimu budou žádost o informace vyřizovat“.*

Nejvyšší správní soud dále v tomto rozsudku výslovně aplikoval nejen procesní úpravu obsaženou v zákoně o svobodném přístupu k informacím, ale i tam stanovené hmotněprávní předpisy: poskytování základních osobních údajů o příjemcích veřejných prostředků dle § 8b zákona o svobodném přístupu k informacím (srov. bod 34) nebo vymezení povinných subjektů v § 2 zákona o svobodném přístupu k informacím (bod 21 a násl.). Pro nyní rozhodovanou věc z toho vyplývá, že žaloba proti rozhodnutí žalovaného, vydanému dle § 15 odst. 1 zákona o svobodném přístupu k informacím, může být úspěšná pouze, byl-li by žalovaný povinen požadovanou informaci poskytnout podle příslušných ustanovení zákona o svobodném přístupu k informacím, bez ohledu na to, že stěžovatel je zastupitel a své právo na poskytnutí požadovaných informací dovozuje z § 82 písm. c) zákona o obcích.

Z citovaného rozsudku Nejvyššího správního soudu jednoznačně vyplývá, že i na žádost zastupitele obce je v plném rozsahu nezbytné aplikovat příslušná ustanovení zákona o SPkI a zabývat se tím, zda veškeré požadované údaje a informace mohou být podle zákona o SPkI poskytnuty či zda poskytnuty být nemají. Povinný subjekt se tedy zabýval tím, zda lze veškeré údaje uvedené v HPNO za roky 2016 až 2019 podle zákona o SPkI poskytnout či nikoliv.

3) Jak je výše uvedeno, údaje o původcích odpadů (partnerech) nelze podle § 39 odst. 13 zákona o odpadech poskytnout.

4) Dále nelze poskytnout údaje z Listu č. 4 HPNO, který předkládají provozovatelé skládek spolu s HPNO a který obsahuje: „Údaje o finanční rezervě, volné kapacitě skládky, kopie výpisu z bankovního účtu s finanční rezervou, údaje o množství uložených odpadů, množství zpoplatněných odpadů, předepsaných a uhrazených poplatcích, a to jak pro základní složku poplatku, tak i pro rizikovou složku poplatku“. Tyto údaje byly vyhodnoceny mimo jiné i na základě sdělení obchodní společnosti Skládky Tušimice a.s. jako obchodní tajemství subjektu Skládky Tušimice a.s., a proto tyto informace nesmí být poskytnuty podle § 9 zákona o SPkI.

K výše zmíněnému závěru povinný subjekt dospěl z těchto důvodů:

- Podle § 9 odst. 1 zákona o SPkI platí, že *pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím, povinný subjekt ji neposkytne*. Co se rozumí obchodním tajemstvím je vymezeno v § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, takto: „Obchodní tajemství tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem a jejichž vlastníky zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení“.

- Povinný subjekt se dotazoval obchodní společnosti Skládky Tušimice a.s., které informace z HPNO považuje za své obchodní tajemství. Na dotaz bylo odpovězeno, že se jedná o všechny informace uvedené v Listu č. 4 HPNO s tím, že tyto informace Skládky Tušimice a.s. chrání, přístup k těmto informacím mají pouze vybrané osoby zaměstnanců s tím, že práce s těmito informacemi je monitorována. Zároveň společnost sdělila, že tyto informace nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné.

- Povinný subjekt má za to, že jaké jsou volné kapacity skládky, jaký je stav finanční rezervy a výpis z bankovního účtu jsou informace, které souvisí s jejím provozem a přímo souvisí a navazují na provoz celé obchodní společnosti Skládky Tušimice a.s.

Jak je dále v odpovědi obchodní společnosti Skládky Tušimice a.s. uvedeno, jedná se o informace konkurenčně významné – v rámci konkurenčního boje jsou totiž proti společnosti

Skládka Tušimice a.s. snadno použitelné. Pokud by její konkurenti znali volnou kapacitu skládky stav finanční rezervy či dokonce stav bankovního účtu (který je navíc kryt i bankovním tajemstvím), mohli by takové informace zneužít v konkurenčním boji. Mohli by tak svoji obchodní taktiku získávání zákazníků a také cenovou nabídku zákazníkům přizpůsobit na základě získaných informací. Veškeré tyto informace společnost Skládka Tušimice a.s. chrání, aby nebyly běžně dostupné, jak dále vyplývá z jejího sdělení. Tedy povinný subjekt si vyhodnotil, že všechny tyto informace jsou obchodním tajemstvím společnosti Skládka Tušimice a.s. a podléhají tak režimu § 9 zákona o SPkI.

- Povinný subjekt si tedy vyhodnotil, že i údaje o množství uložených odpadů, množství zpoplatněných odpadů, předepsaných a uhrazených poplatcích, jak pro základní složku poplatku, tak i pro rizikovou složku poplatku, jsou skutečnostmi souvisejícími přímo s provozem subjektu Skládka Tušimice a.s. a jedná se o informace konkurenčně významné a běžně nedostupné. Pokud by konkurent Skládky Tušimice a.s. měl informace o tom, jaké množství odpadu bylo uloženo na zařízení a jaké objemy uložení odpadu provozovatel zařízení Skládka Tušimice a.s. nabízí, může získané informace využít v boji o zákazníka. Stejně tak je možné z celkového množství odpadu uloženého na skládku zjistit náklady na 1 m³ uloženého odpadu. Následně lze při obecné znalosti podnikání v oblasti odpadového hospodářství určit nákladovou cenu za příslušný způsob nakládání s konkrétním druhem odpadu. Přitom po zjištění nákladové ceny je možné stanovit minimální nabídkovou cenu pro zákazníky Skládky Tušimice a.s. a tuto opět využít v konkurenčním boji o zákazníky na trhu. Konkurent by pak mohl nabízet výhodnější cenu než Skládka Tušimice a.s., u které by si mohl dopočíst její nákladové ceny a z veřejného zdroje obvyklé míry zisku (údaje výkazu zisku a ztráty a rozvahy, oboje v plném znění, vedené ve Sbírka listin příslušného rejstříkového soudu). Tímto by konkurent získal prodejní cenu jako hlavní ekonomický nástroj za předmět podnikání Skládky Tušimice a.s.. V rámci výkladu pojmu obchodního tajemství je přitom již ustálené, že do tohoto spadá i cenová politika – tedy informace o cenách. Informace o zaplacených a vyměřených poplatcích jsou pak informací, která je obsažena v cenové politice Skládky Tušimice a.s. a takové informace její konkurence může v konkurenčním boji o získání zákazníků zneužít. Veškeré tyto informace obchodní společnost Skládka Tušimice a.s. chrání, aby nebyly běžně dostupné, jak vyplývá z jejího sdělení. Tedy povinný subjekt si vyhodnotil, že všechny tyto informace jsou obchodním tajemstvím společnosti Skládka Tušimice a.s. a podléhají tak režimu § 9 zákona o SPkI.

Z výše uvedených důvodů nelze poskytnout všechny údaje, které obsahuje HPNO provozovatele zařízení obchodní firmy Skládka Tušimice a.s., když část informací tam uvedených je chráněno obchodním tajemstvím a část informací nelze poskytnout s odkazem na § 39 odst. 13 zákona o odpadech.

Z HPNO se tedy poskytují ty informace za Skládku Tušimice a.s., které se týkají údajů, jako je **katalogové čísla odpadu, kategorie odpadu, názvu druhu odpadu a způsobu nakládání s odpadem**. Nejsou zde obsaženy žádné informace týkající se kalů, protože s nimi obchodní společnost Skládka Tušimice a.s. ve svém zařízení nenakládala.

Ve zbývajícím rozsahu došlo k odmítnutí poskytnutí informací.

Dle shora uvedených důvodů Městský úřad Kadaň rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 16, § 20 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím ve spojení s ustanovením § 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) podat do 15 dnů od jeho oznámení odvolání ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje prostřednictvím Městského úřadu Kadaň. Lhůta k odvolání se počítá ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí. Včas podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu, odkladný účinek.




Ing. Jiří Frajt
vedoucí odboru životního prostředí

Příloha:

- Skládka Tušimice a.s.: kódy odpadů, název, kategorie a způsob nakládání za r. 2016 - 2019

Obdrží:

Ing. Jana Hladová, IDDS:

SKLADKA TUŽIMICE a.s., Odaje za roky 2016 a1 2019

Katalogové číslo odpadu	Název katalogového čísla	Kategorie odpadu	Kód nákladní
030105	Přilny, hotilny, oděsy, dřevo, dřevotřískové desky a dřiny, neuvedené pod číslem 03 01 04	O	D1 N13 N5
040209	Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer)	O	D1 N5
040222	Odpady ze zpracovaných textilních vláken	O	D1 N12 N5
061303	Saze průmyslové vyráběné	O	D1 N5
070213	Plastový odpad	O	D1 N5
080111	Odpadní barvy a laky obsahující organické rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky	N	D1 N5
080201	Odpadní práškové barvy	O	D1 N5
080317	Odpadní tiskací toner obsahující nebezpečné látky	N	D1 N5
080410	Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09	O	D1 N5
090108	Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra	O	D1
100101	Škvára, struska a kotelní prach (včetně kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04)	O	D1 N12 N5
100102	Popelk ze spalování uhlí	O	D1 N5
100125	Odpady ze skladování a z přípravy paliva pro tepelné elektrárny	O	D1 N5
100126	Odpady z čištění chladicí vody	O	N12 N5
101003	Lic formy a jádra použité k odlévání neuvedené pod číslem 10 10 07	O	N11 N12 N5
101105	Úlet a prach	O	D1 N5
101208	Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a stěny (po tepelném zpracování)	O	D1 N5
101304	Odpady z kalinače a hašení výpoje	O	D1
120101	Přilny a třísky železných kovů	O	D1 N5
120102	Úlet železných kovů	O	D1 N5
120105	Plastové hotilny a třísky	O	D1 N5
120112	Upotřebené vosky a tuky	N	D1 N5
120113	Odpady ze svařování	O	D1 N5
120117	Odpadní materiály z otryskávání neuvedené pod číslem 12 01 16	O	D1 N5
120120	Upotřebené bruské nástroje a bruské materiály obsahující nebezpečné látky	N	D1 N5
120121	Upotřebené bruské nástroje a bruské materiály neuvedené pod číslem 12 01 20	O	D1 N5
130502	Kaly z odčouvačů oleje	N	D1 N5
130503	Kaly z lapálů nečistot	N	D1 N5
150101	Papírové a lepenkové obaly	O	D1 N3 N5
150102	Plastové obaly	O	D1 N3 N5
150103	Dřevěné obaly	O	D1 N5
150105	Kompožtní obaly	O	D1 N5
150106	Směsné obaly	O	D1 N5
150107	Skleněné obaly	O	N3 N5
150110	Obaly obsahující izbytky nebezpečných lišek nebo obaly těmito látkami znečištěné	N	D1 N5
150111	Kovové obaly obsahující nebezpečnou výpřisrouhou (např. aibest) včetně předsídných tlakových nádob	N	D1 N5
150202	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů) jinak bíle neurčených, čistící tkaniny a ochranné oděsy znečištěné nebezpečnými látkami	N	D1 N5
150203	Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděsy neuvedené pod číslem 15 02 02	O	D1 N5
160103	Pneumatiky	O	N1 N3 N5
160107	Olejoyé filtry	N	D1 N5
160111	Brzdové destičky obsahující asbest	N	D1 N5
160112	Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11	O	D1 N5
160119	Plasty	O	D1 N5
160120	Sklo	O	D1 N5
160121	Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14	N	D1 N5
160122	Součástky jinak bíle neurčené	O	D1 N5
160216	Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15	O	D1 N5
160305	Organické odpady obsahující nebezpečné látky	N	D1 N5
160306	Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05	O	D1 N5
160506	Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky	N	D1 N5
161104	Jiné výrobky a záruzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 03	O	D1 N5
161106	Výrobky a záruzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 05	O	D1 N5
170101	Beton	O	D1

			N12
			N5
170102	Chlby	O	N12
			N5
170103	Tašky a keramické výrobky	O	D1
			N12
			N5
170106	Směsí nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky	N	D1
170107	Směsí nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06	O	D1
			N11
			N12
			N5
170201	Dřevo	O	D1
			N12
			N5
170202	Sklo	O	D1
			N5
170203	Plasty	O	D1
			N5
170204	Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné	N	D1
			N12
			N5
170301	Asfaltové směsi obsahující dehet	N	D1
			N5
170302	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	O	D1
			N12
170409	Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami	N	N5
170503	Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky	N	D1
			N12
			N14
			N3
170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	O	N5
			D1
			N11
			N12
			N3
			N5
170601	Izolační materiály s obsahem azbestu	N	D1
			N5
170603	Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky	N	D1
			N5
170604	Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03	O	D1
			N5
170605	Stavební materiály obsahující azbest	N	D1
			N5
170602	Stavební materiály na bázi jídy neuvedené pod číslem 17 06 01	O	D1
			N12
			N5
170903	Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky	N	D1
			N14
			N3
			N5
170904	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O	D1
			N12
			N5
180104	Odpady, na jejichž sběr a odstranění nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce	O	D1
			N5
	Odpady, na jejichž sběr a odstranění nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce (např. obvazy, sádlové obvazy, prádlo, oděvy na jedno použití, pleny)	O	D1
190503	Kompost nevyhovující jakosti	O	N11
			N12
			N3
			N5
190801	Shrábky z česli	O	D1
			N5
190802	Odpady z lapků písku	O	N12
			N5
190805	Kaly z čističů komunálních odpadních vod	O	N13
			N5
190811	Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky	N	D1
			N5
190813	Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky	N	D1
			N5
190814	Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13	O	N12
			N5
190901	Pevné odpady z primárního čištění (z česli a filtrů)	O	D1
			N5
191204	Plasty a kaučuk	O	D1
			N5
191205	Sklo	O	N12
			N5
191212	Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické opravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11	O	D1
			N5
200101	Papír a lepenka	O	D1
			N5
200102	Sklo	O	D1
			N5
200111	Textilní materiály	O	D1
			N5
200127	Barvy, lakysíťové barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky	N	D1
			N5
200138	Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37	O	D1
			N5
200139	Plasty	O	D1
			N5
200201	Biologický rozložitelný odpad	O	N13
			N5
200203	Jiný biologický nerozložitelný odpad	O	D1
			N5
200301	Směsný komunální odpad	O	D1
			N5
200303	Ušlechtilé smetky	O	D1
			N12
			N5
200304	Kal ze septiků a jump	O	N3
200306	Odpad z čištění kanalizace	O	D1
			N5
200307	Objemný odpad	O	D1
			N5